广西和川建筑劳务有限公司“1.13”触电事故调查报告

2022-04-22 11:45 来源：象州县应急管理局

2022年1月13日17时35分左右，象州县罗秀镇潘村村民委潘村村背纸岭路段一处光缆线安装现场发生一起1名工人触电事件，造1人经抢救无效死亡的事故。事故发生后，县人民政府迅速组织县公安局、人社局、应急局、总工会、经贸局及罗秀镇人民政府等相部门赶赴事故现场开展救援、处置工作。为了尽快查清事故原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的定，县人民政府于2022年1月18日成立事故调查组，调查组由县政府办公室、应急局、公安局、人社局、经贸局、总工会及罗秀镇府等单位抽调人员组成，对事故进行调查并邀请县纪委监委和县人民检察院派员参与监督办案。调查组按照“四不放过”原则和“依依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，定了事故性质，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2022年1月13日17时35分

（二）事故发生单位：广西和川建筑劳务有限公司

（三）事故发生地点：象州县罗秀镇潘村村民委潘村村背纸岭路段

（四）事故等级：一般事故

（五）事故类别：触电

（六）直接经济损失：116万元

二、事故相关基本情况

(一)企业情况

广西和川建筑劳务有限公司（以下简称“和川公司”），统一社会信用代码：91450103093389536H,法定代表人：张某某；经营围：建筑施工劳务、模板脚手架专业承包、电力工程施工总承包、通信工程施工总承包、管道工程专业承包、电子与智能化工程专承包、建筑装修装饰工程专业承包(凭资质证及安全生产许可证在有效期内经营)；铝合金制品制作、安装，通讯器材及配件的销售维修，安防监控设备销售、安装、维修维护;电梯的维修维护，网络设备的维护，通信设备维修；销售:电子产品、家居用品；城市送(除快递、邮件等国家有专项规定外，凡涉及许可证的凭许可证在有效期内经营);计算机系统集成；物业管理、餐饮服务、清洁服(以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准)；市场营销策划；检修服务、搬运服务、仓储服务(除危险化品)；工程设计服务；接受委代办电信业务(凭相关协议书经营)。(依法须经批准的项目，经相关然门批准后方可开展经营活动。)

和川公司专职安全员为裴某某，驻象州施工队负责人为付某某。

（二）项目情况

事故发生地点为象州县罗秀镇潘村村民委潘村村背纸岭路段光缆线安装现场。该工程属于和川公司自建项目，　和川公司员工某某在象州工作时发现罗秀镇潘村周围有果场、矿场及养殖场等单位，根据经验判断此处有通信业务需求，后向公司汇报，由公司估决定是否投资建设。2022年1月初，经和川公司派人现场勘察评估后决定投资建设并出具图纸交由付某某施工队前往现场施工。

(二)事故死者基本情况

死者叶某某，男，湖北人，系和川公司派驻象州施工队安装光缆线的施工人员。

三、事故经过及善后处理、事故报告情况

(一)事故经过及善后处理情况

1.经查：2022年1月初，施工队负责人付某某及李某某、叶某某等四人在潘村纸岭路段光缆线安装现场施工。四人工作内容为立信杆、拉光缆线并将光缆线固定在通信杆上。李某某负责在地上拉光缆线，叶某某负责在通信杆上调整光缆线路，其余两人根据情帮忙。立通信杆时考虑到按公司的图纸施工会与当地村民产生土地使用纠纷，因而将其中一根通信杆立在“10千伏军田线恒信养殖司支线”26号电杆水平距离3.5米处，致使通信杆顶与周边电线带电部位仅有0.5米。

1月13日17时35分，施工队施工至“10千伏军田线恒信养殖公司支线”26号电杆旁的通信杆处，叶某某在通信杆架上整理光缆紧铁线时铁丝端头触碰到26号电杆上电线连接处导致触电跌落下通信杆，在距26号电杆约50米下坡处的李某某听到一声响声后，立赶到叶某某跌落处查看，发现叶某某意识模糊，身上穿戴有安全帽、安全带及反光衣，安全脚扣掉落在身边，见状李某某立即对叶某进行心肺复苏，施救过程中叶某某无反应，后拨打120急救电话，18时13分120急救车及医护人员赶到现场对叶某某进行抢救，经救后宣布抢救无效死亡。

2.事故发生后，李某某立即电话联系付某某，后付某某电话向和川公司汇报，和川公司要求现场人员配合相关部门开展救援和置工作；叶某某抢救无效死亡后付某某及时联系死者家属并安抚情绪。事故发生当天23时许，和川公司征得死者家属同意后将遗体到象州县人民医院太平间存放，待家属从湖北赶到象州后另商议。经和川公司与死者家属协商，2022年1月14日死者遗体已火化理；16日，双方达成一致意见并签订了《意外死亡赔偿协议书》,后和川公司将赔偿金赔付到位。死者家属对事故救援及善后处理工表示认可。

(二)事故报告情况

事故发生后，李某某拨打120急救电话及110报警电话，并向施工队负责人付某某汇报，付某某后向和川公司侯某汇报，侯某向司副总蓓某汇报，蓓某立即电话联系现场人员向报罗秀镇政府、县应急局汇报，县应急局接到报告后，报县委县政府，县政府立即织县公安局、人社局、总工会、应急局、经贸局及罗秀镇政府相关人员迅速赶赴事故现场，开展事故救援处置工作。

综上：事故发生后，涉事企业以及各相关单位均能按照相关规定作出响应。事故处置、救援、报告程序均符合规定，没有迟报瞒报现象，救援过程没有造成二次伤害。

四、事故原因

经调查：“10千伏军田线恒信养殖公司支线”全线为绝缘胶皮线，在26号耐张电杆有连接处，导线连接处用螺栓线夹连接，虽然螺栓处已用绝缘套包裹，但仍有部分金属裸露，存在直接触电或小于安全距离放电的安全风险。

(一)直接原因

1.叶某某负责在通信杆上固定光缆线，在操作时未整理好紧固光缆所用的铁丝，误将铁丝端头触碰到“10千伏军田线恒信养殖公支线”26号耐张电杆电线螺栓线夹导线连接螺栓裸露处，导致形成电回路触电，是造成其触电死亡的直接原因之一。

2.叶某某从事登高作业而未持有登高作业操作证，对登高作业缺乏专业的操作知识，临近带电线路施工时盲目乐观、冒险蛮干安全意识淡薄，是导致其触电死亡的直接原因之二。

(二)间接原因

1.和川公司作为安装光缆线的施工单位，对施工现场安全管理不到位，未按规定落实施工现场安全生产检查工作；未对施工人员进行安全技术交底；未及时消除生产安全事故隐患，未及时制止并纠正施工队修改通信杆立杆位置的违规行为，是导致事故发生的间接原因之一。

2.张某某，作为和川公司法定代表人以及企业主要负责人，未对公司进行日常的管理，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因之二。

3.裴某某，作为和川公司专职安全生产管理人员，未按要求检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正违反操作规程的行为，是导致事故发生的间接原因之三。

4.付某某，作为和川公司驻象州施工队负责人，施工时不在现场进行监管，未按公司出具的图纸组织施工，聘用无特种作业操作证人员从事登高作业，是导致事故发生的间接原因之四。

五、事故性质

经调查认定,广西和川建筑劳务有限公司“1.13”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

六、责任认定

（一）对责任单位的认定

广西和川建筑劳务有限公司作为光缆线安装的施工单位，项目管理粗放，现场安全管理不到位，未按规定落实施工现场安全生检查工作；未及时消除生产安全事故隐患，未及时制止并纠正施工队修改通信杆立杆位置的违规行为。导致事故的发生，对事故负管理责任。

（二）对责任人的认定

1.叶某某，无登高作业操作证，对登高作业缺乏专业的操作知识，安全意识淡薄，在施工操作时存在不当操作误碰高压电缆，致其死亡，对事故负有主要责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

2.张某某，作为和川公司法定代表人以及企业主要负责人，未对公司进行日常的管理，未组织建立并落实安全风险分级管控和患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致事故的发生，对事故负有领责任。

3.裴某某，作为和川公司专职安全生产管理人员，未按要求检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改安全生产管理的建议；未及时制止和纠正违反操作规程的行为，导致事故的发生，对事故负有安全管理责任。

4.付某某，作为和川公司驻象州施工队负责人，施工时不在现场进行监管，未按公司出具的图纸组织施工，聘用无特种作业操证人员从事登高作业，导致事故的发生，对事故负有责任。

七、相关行政处罚及建议

（一）对事故责任单位的处理意见

广西和川建筑劳务有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生法》第一百一十四条第一款第（一）项“对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……”之规定，事发后和川公司积极抢救伤者，伤者救无效死亡后能积极与家属协商理赔，家属对善后工作表示认可，因此建议给予和川公司罚款人民币叁拾万元整（¥300000.00）行政处罚，建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

（二）对事故责任人的处理意见

1.张某某，和川公司法定代表人以及企业主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项之定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的款;”之规定，因此建议给予张某某罚款2021年收入肆万捌仟元（¥48000.00）百分之四十人民币元壹万玖仟贰佰元整（¥19200 .0的行政处罚。建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

2.裴某某，和川公司专职安全生产管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项之定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安生产管理职责的……,导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之十以下的罚款;”之规定。因此建议给予和川公司专职安全生产管理人员裴某某暂停使用专职安全生产管理人员（证号：桂建c(2019)0009168）三个月并处2021年年收入叁万捌仟肆佰元（¥38400.00）的百分之二十罚款柒仟陆佰捌拾元整（¥7680.00）的政处罚。建议报象州县人民政府审批后，由象州县住房和城乡建设局作出具体的行政处罚决定。

3.付某某，和川公司驻象州施工队负责人，建议由和川公司按照本公司奖惩制度对其进行内部处理。

八、防范措施

为吸取教训，杜绝类似事故的发生，调查组提出如下防范和整改措施：

（一）和川公司召开事故警示会，教育员工遵章守纪，认真剖析事故原因，深刻接受事故教训，认真落实事故防范管控措施，免再次发生类似事故。

（二）和川公司组织各处工地开展一次全面安全隐患大排查，对排查出的安全隐患及本报告内提出的问题要切实整改到位，落整改时间、整改措施、整改责任人，公司对隐患整改情况进行验收。

（三）和川公司要加大安全生产教育和安全生产宣传力度，学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处条例》等法规。要严格落实全员“三级”安全教育培训制度，重点抓好岗位操作规程和岗位危险危害识别教育培训工作，提高员工安防范意识。

（四）建议和川公司对集中各驻地负责人进行约谈，要求各驻地安全管理人员对施工现场进行规范管理，特种作业岗位的招聘作要严格按照要求核验，确定取得相关证件后，方可安排进场施工。

广西和川建筑劳务有限公司“1.1

触电事故调查

2022年4月13

网站地图　联系地址：广西象州县象州镇教育路中段 邮政编码：545800
主办：象州县人民政府　承办：象州县政务服务和大数据发展局 联系电话：0772-4351692
桂公网安备45132202000112号　桂ICP备11007891号-1　网站标识码 ： 4513220004